


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail:

Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº: **0011047-50.2016.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Documento de Origem: **CF, IP-Flagr. - 7816/2016 - 8º Distrito Policial - Brás, 1277/2016 - 8º Distrito Policial - Brás**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **CRISTIANO DE JESUS SANTOS**
 Tipo Completo da Parte Terceiro Principal << Nenhuma informação disponível >>: **Nome da Parte Terceira Principal << Nenhuma informação disponível >>**
 Artigo da Denúncia: *****
 Data da Audiência: **11/07/2017**

Réu Preso

Aos **11 de julho de 2017**, nesta cidade e Comarca da Capital na Sala de Audiências da 10ª Vara Criminal presentes o MM. Juiz, Dr. **MARCELO MATIAS PEREIRA**, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr(a). **LUDGERO FRANCISCO SABELLA**, o(a) Dr(a). **KARINA SANTOS SALVADOR - DPE**, defensora do réu **preso CRISTIANO DE JESUS SANTOS (presente)**. Instalada a audiência, foram ouvidas **02** testemunhas, a saber, **GILMAR GUIMARÃES TEIXEIRA** e **GUILHERME ALVES RODRIGUES** (já qualificadas nos autos), as quais concordaram com a oitiva pelo sistema de áudio e vídeo. Após conversar com sua Defesa, o réu foi interrogado pelo sistema de áudio e vídeo. Na sequência, não havendo mais testemunhas a serem ouvidas, foi dada a palavra às partes para que se manifestassem na forma do artigo 402 do Código de Processo Penal, as quais afirmaram que não tinham outras diligências a serem realizadas e desistiam de eventuais pendentes, concordando com o encerramento da instrução. A seguir foi dada por encerrada a instrução, abrindo-se vista às partes para manifestarem-se em debates. **Pelo(a) Dr(a) Promotor(a), em debates orais, foi dito que:** requer que a presente ação penal seja julgada procedente, com a condenação do acusado nos termos da denúncia. **Pelo(a) Dr(a). Defensor(a), em debates orais, foi dito que:** a presente ação penal merece desfecho de improcedência, com absolvição do acusado nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer apenamento mínimo, redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo, regime inicial aberto para início de cumprimento de pena, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. **Pelo MM. Juiz foi prolatado a seguinte sentença:** **CRISTIANO DE JESUS SANTOS**, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado pela suposta infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 12 de novembro de 2016, por volta das 15 horas, na Avenida Cruzeiro do Sul, nº 1000, Pari, nesta comarca, trazia consigo, para fins de comercialização, fornecimento e entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: a) 14 (catorze) cigarros, contendo 07 g (sete gramas) de "Cannabis Sativa L", vulgarmente denominada de "maconha"; b) 44 (quarenta e quatro) invólucros de papel alumínio, contendo 15,8g (quinze gramas e oito decigramas) de "crack". O denunciado foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 99). O acusado foi notificado e apresentou


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail:

Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

defesa preliminar a fls. 99, porém a denúncia foi recebida a fls. 104 e o réu foi citado. O laudo de exame químico-toxicológico está acostado a fls. 100/102. Na audiência de instrução, debates e julgamento, colhida a prova oral, o acusado foi interrogado e as partes se manifestaram em debates orais, o que foi registrado pelo sistema de gravação de áudio e de vídeo. Relatei, passo a decidir. **FUNDAMENTAÇÃO.** **Gilmar Guimarães Teixeira** declarou que *estavam patrulhamento pelo local mencionado na denúncia, tendo avistado o acusado em uma praça, o qual estava com uma sacola na mão. Disse que na sacola estava a droga e no bolso o dinheiro. Declarou que o réu confessou a prática do tráfico de drogas. Disse que reconhece o acusado aqui presente, o qual já havia sido abordado anteriormente pelo depoente. Disse que foi abordado e liberado na outra ocasião, no mesmo local. No mesmo sentido é o depoimento de **Guilherme Alves Rodrigues**.* **O acusado** afirmou que *não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia. Disse que foi abordado, sendo que não tinha nada em seu poder. Disse que já foi abordado antes pelos policiais, nas proximidades, na ponte das bandeiras, e estava andando normal.* A negativa do acusado não convence, eis que os policiais foram categóricos em afirmar que em poder do réu foi apreendida a droga em questão, bem como dinheiro, tendo, nesta ocasião, confessado a prática do crime em questão. Assim sendo, a ação merece desfecho de total procedência, senão vejamos: Segundo consta, os policiais militares *Gilmar Guimarães Teixeira* e *Guilherme Alves Rodrigues* realizavam patrulhamento de rotina no local dos fatos, quando avistaram o acusado em atitude suspeita e decidiram abordá-lo. Em revista pessoal, os policiais militares encontraram um saco plástico, contendo 14 (catorze) cigarros de “maconha”, 44 (quarenta e quatro) pedras de “crack” e R\$ 92,00 (noventa e dois reais) no bolso do acusado. Diante disso, o acusado foi preso em flagrante delito e conduzido ao Distrito Policial. **TRÁFICO DE DROGAS.** A materialidade restou comprovada pela prova oral produzida em juízo, pelo Boletim de Ocorrência nº 7.816/16 (fls. 12/14), pelo laudo de constatação (fls. 15/17) e pelo laudo químico-toxicológico (fls. 100/102), o qual indicou o potencial lesivo dos entorpecentes, revelando resultado **POSITIVO** para “maconha” e “crack”. A autoria delitiva, por seu turno, também é inconteste, conforme se depreende do firme relato dos policiais militares, no sentido de que o acusado trazia consigo uma sacola plástica, contendo 14 (catorze) cigarros de “maconha”, 44 (quarenta e quatro) pedras de “crack” e R\$ 92,00 (noventa e dois reais). Observe-se que os depoimentos prestados, em juízo, pelos policiais militares, além de plenamente coerentes, estão em perfeita harmonia àqueles por eles prestados perante a autoridade policial. Ademais, não há qualquer motivo a que não possa ser atribuído total crédito a tais depoimentos. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que os policiais militares tivessem motivo particular ou injusto para incriminar falsamente o réu. Além disso, o fato de duas das testemunhas serem policiais, por si só, não tem o condão de enfraquecer a prova coligida, mormente quando seus depoimentos vêm amparados em outros elementos de convicção, o que é o caso dos autos. A propósito sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já assentou que **“a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”** (RTJ 68/64), assim como o E. Tribunal de Alçada Criminal já decidiu ser **“inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório”** (RT 530/372). E ainda: **“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail:

Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC nº 74.608-SP – STF). É o que basta à demonstração da materialidade e da autoria delitivas em relação ao delito de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, na forma narrada na denúncia, pois não há dúvidas de que o comportamento perpetrado pelo réu amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, notadamente porque, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, **“a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização”** (STF, 1ª T. – HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, *Diário da Justiça*, Seção I, 04/06/1993, p.11.012). O tráfico de drogas é classificado como crime misto alternativo, pois é composto por vários núcleos do tipo, de modo que basta a conduta do agente se subsuma a qualquer deles para caracterizar o crime. A intenção do réu de entregar ao consumo de terceiros as drogas que trazia consigo extrai-se não apenas da conduta desenvolvida pelo acusado, típica de traficante de drogas, bem como da quantidade de entorpecentes que trazia no interior da sacola, embalados em porções individualizadas, prontas para o consumo de terceiros. No mais, os policiais militares encontraram o montante de R\$ 92,00 (noventa e dois reais) no bolso do acusado, o que demonstra que ele já havia vendido parte das drogas. O núcleo do tipo “trazer consigo” também restou comprovado, uma vez que o acusado conduzia pessoalmente a droga. Dessa forma, é impossível desclassificar a conduta para o porte de entorpecente para consumo pessoal, pois a figura do usuário é compatível com a do traficante e pode coexistir pacificamente em uma única pessoa. Além disso, o acusado é primário, porém a quantidade expressiva de drogas é incompatível com a figura do traficante esporádico e indica que se dedicava à atividade criminosa, fazendo do tráfico o seu meio de vida, de modo que não incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Neste sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: **“Sem incidência, porém, na última fase da dosagem, de retroativa redutora, por conta do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, visto que, pese a primariedade e bons antecedentes, concretamente, a forma de embalagem da droga apreendida (cerca de trinta invólucros), sua natureza (haxixe e maconha) e forma de ação desenvolvida – para fim de venda a indeterminado número de pessoas – antes de caracterizar eventual pequeno tráfico, traz indicações de fazer do fato modo de vida, exercício de atividade criminosa.”**¹. **CONSIDERAÇÕES FINAIS.** O acusado é primário, conforme a folha de antecedentes criminais (fls. 75/76). Não há circunstâncias judiciais dignas de nota, passo à **FIXAÇÃO DA PENA**. Na primeira fase, seguindo o critério do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, no mínimo legal, em **05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa**, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, na forma do artigo 43, do mesmo diploma legislativo. Na segunda fase, não há incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, não há causa de aumento de pena ou de diminuição de pena a ser analisada. À míngua de outras circunstâncias que pudessem modificar a pena fixada, torno-a definitiva. Não há mais impedimento para progressão de regime, por força do advento da Lei 11.464/07, de modo que não pode ser fixado o regime integral fechado. Contudo, o juiz do processo só pode fixar o regime inicial do cumprimento da pena, uma vez que a progressão de regime deve ser decidida pelo juízo da execução, nos termos do artigo 66,

¹Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção Criminal, 5ª Câmara, Apelação Criminal número: 942.807.3/3, São Paulo, rel. Marcos Zanuzzi, julgado em 30.11.06.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail:

Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

inciso III, alínea “b”, da Lei 7.210/84 e da Lei 11.464/07. Ademais, é impossível a fixação do regime semiaberto ou aberto, porquanto o artigo 2º, §1º, da Lei 8.072/90 prevê que o regime inicial deve ser o fechado. Outrossim, é impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do *sursis*, visto que tais benefícios mostram-se insuficientes à reprovação e à prevenção da conduta incriminada, na forma dos artigos 44, inciso III e 77, inciso II, ambos do Código Penal. É cediço que a pena, além de ressocializadora, deve servir à prevenção geral e específica, de modo que a pena aplicada deverá inibir a ação de outras pessoas (prevenção geral), bem como servir como reprimenda ao delinquente (prevenção específica). Ora, é óbvio que, se o critério adotado pelo legislador, no que concerne ao crime de tráfico de entorpecentes, como suficiente para reprovação e prevenção desta conduta, é o de cumprimento da pena em regime fechado, é incompatível com reconhecimento da possibilidade de substituição desta pena por uma das restritivas de direito. Desta forma, é forçoso concluir que não pode o condenado por crime de tráfico de entorpecentes, que a lei estabelece o cumprimento de pena em regime fechado, ser beneficiado com a branda substituição da pena corporal por uma das restritivas de direito. Aliás, seria um verdadeiro absurdo que isto ocorresse, pois uma pessoa condenada por tráfico de drogas prestaria serviços à comunidade, por exemplo, em uma escola - onde teria farta clientela - ou em um hospital - onde teria acesso à grande quantidade de substância entorpecente. Com efeito, repudiamos o entendimento de que a substituição seja possível, até porque juridicamente é impossível. Não se desconhece a recente Resolução do Senado a respeito do assunto, de modo que a presente decisão não se fundamenta nos dispositivos cuja eficácia foi suspensa, vale dizer a parte final do disposto no artigo 44 da Lei 11.343/06 e a expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, contida no artigo 33, § 4º, do mesmo diploma legislativo. No mais, o acusado não poderá apelar em liberdade, pois se encontra preso por este processo e estão presentes os requisitos à manutenção de sua prisão preventiva. Aliás, seria uma verdadeira contradição que tivesse sido mantido preso durante toda a instrução e, agora condenado, viesse a ser solto. É necessária a custódia do réu, eis que condenado à pena a ser cumprida em regime inicial fechado, certamente, se liberto for, procurará se evadir e frustrará a aplicação da lei penal. O acusado foi condenado por crime grave, ou seja, o tráfico de entorpecentes, o qual traz efeitos nefastos para a sociedade, na medida em que incentiva a criminalidade e destrói a base desta que é a família, de modo que é necessária à sua custódia para garantia da ordem pública, razões pelas quais foi fixado o regime inicial fechado, na forma do artigo 33, § 3º, do Código Penal. Dessa forma, nego-lhe o apelo em liberdade e mantenho a prisão preventiva dantes decretada. Por derradeiro, deixo de aplicar a progressão antecipada, na forma do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado não cumpriu o lapso necessário à aplicação do dispositivo legal. Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE** a presente ação penal para o fim de condenar **CRISTIANO DE JESUS SANTOS**, qualificado nos autos, à pena de **05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa**, na forma especificada, por infração ao artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06. Condene o acusado ao pagamento de custas, na forma do artigo 4º, § 9º, da Lei 11.608/03, ressalvada a hipótese de ser beneficiário da Assistência Judiciária. **Determino:** **a) a destruição das drogas apreendidas, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06; b) a perda dos valores apreendidos, eis que comprovadamente obtidos com a narcotraficância, na forma dos artigos 62 e 63 e §§ da Lei 11.343/06, em favor do Funad/Senad; c) a devolução do celular apreendido (fls. 13) ao respectivo proprietário, de modo que fica autorizado o leilão ou a destruição do bem, caso não haja interesse na restituição. Oficie-se. Recomende-se o réu na prisão em que se**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
10ª VARA CRIMINAL

Avenida Abrão Ribeiro 313, 1º piso - sala 1-165, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 11 2127-9019, São Paulo-SP - E-mail:

Sp10cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

encontra recolhido, expedindo-se, oportunamente, guia de execução provisória. Oficie-se. Publicada em audiência, saem os presentes regularmente intimados. Registre-se. Cumpra-se. Após lida a sentença, a Defesa e o réu manifestaram interesse em recorrer. Pelo MM. Juiz foi dito: recebo o recurso, a parte sai intimada para apresentar razões, cujo prazo começará a contar 10 dias da data desta audiência, tendo em vista a necessidade de expedição de guia, gravação dos CDs e demais providências. Expeça-se o quanto necessário. Saem os presentes cientes. Eu, Walquiria, escrevente, digitei. *(O termo de audiência é assinado digitalmente pelo MM. Juiz de Direito por meio de sistema SAJ. Certifico e dou fé quanto ao acima subscrito, inclusive o comparecimento das partes mencionadas. O referido é verdade e dou fé. Nada Mais. Eu, Walquiria, escrevente técnico judiciário)*

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedi aos necessários assentamentos referentes à r. sentença, no sistema da SAJ/PG5. São Paulo, **11 de julho de 2017**. Eu, Walquiria, escrevente, digitei.